PEDRO JUAN
MONTOYA GALLEGO
ABOGADO ASESOR

CHECKLIST PRECONTRACTUAL · KIT DEL CONTRATISTA ESTATAL · PJ ABOGADO SLE·LSC

¿Su oferta resiste la evaluación?

La mayoría de las ofertas no se pierden por precio: se pierden por un documento, una póliza o un plazo. Esta hoja le dice qué revisar antes, durante y después del cierre.

LA LÍNEA DE TIEMPO DEL PROCESO · LAS FECHAS EXACTAS ESTÁN EN EL CRONOGRAMA DE CADA PROCESO EN SECOP II

1 **Proyecto de pliego**
Plazo para observar. Lo que no observa, lo acepta.

2 **Pliego y adendas**
Las adendas cambian el pliego hasta antes del cierre.

3 **Cierre**
Oferta y garantía de seriedad cargadas en SECOP II.

4 **Evaluación y traslado**
Plazo para subsanar y para observar a los demás.

5 **Adjudicación**
Última oportunidad de controvertir en el proceso.

1 · ANTES DE DECIDIR OFERTAR

- ☐ Verifique que ni la empresa, ni sus socios, ni el representante legal estén incursos en inhabilidades o incompatibilidades. (Art. 8 Ley 80 de 1993)
- ☐ Consulte los antecedentes fiscales, disciplinarios, judiciales y de medidas correctivas de la empresa y del representante legal.
- ☐ Confirme que el RUP esté renovado y en firme, y que certifique lo que el pliego exige: experiencia, capacidad financiera y organizacional. (Art. 6 Ley 1150 de 2007)
- ☐ Revise si el proceso usa Documentos Tipo de la ANCP-CCE: sus requisitos habilitantes no se negocian.

2 · EL PROYECTO DE PLIEGO

- ☐ Observe a tiempo los requisitos que lo excluyen sin justificación: indicadores, experiencia desproporcionada, plazos irreales.
- ☐ Lea la matriz de riesgos y la forma de pago: ahí está el costo real del contrato.
- ☐ Revise el presupuesto oficial y el análisis del sector contra sus propios costos.
- ☐ Lea cada adenda hasta el día del cierre y ajuste la oferta a la última versión.

3 · LA OFERTA

- ☐ Garantía de seriedad cargada con la oferta, por al menos el 10% del valor de la oferta, o del presupuesto oficial en subasta y concurso. (Decreto 1082 de 2015)
- ☐ Verifique en la póliza el tomador, el asegurado, el número del proceso, el valor y la vigencia exigida por el pliego.
- ☐ Consorcio o unión temporal: documento de conformación con porcentajes, representante y firmas.
- ☐ Cargue en SECOP II con margen: cuenta la hora de la plataforma, no la de su equipo.

4 · DESPUÉS DEL CIERRE

- ☐ Lea el informe de evaluación el mismo día que se publica.
- ☐ Subsane todo lo solicitado dentro del traslado del informe; en subasta, antes de la subasta. (Art. 5 par. 1 y 4 Ley 1150, mod. Ley 1882 de 2018)
- ☐ Lo que no existía al cierre no se subsana: no se pueden acreditar hechos posteriores al cierre.
- ☐ Revise también las ofertas de los demás proponentes durante el traslado y observe lo que no cumpla.

El error más caro: la garantía de seriedad. Si no se entrega con la oferta, no hay subsanación posible y la oferta se rechaza (art. 5, par. 3, Ley 1150 de 2007, adicionado por la Ley 1882 de 2018). Revísela contra el pliego antes de cargar, no después.

¿Va a ofertar en las próximas semanas?
Diagnóstico de 45 minutos sin costo.

pjabogado.github.io
pjabogados1@outlook.com · WhatsApp (+57) 314 617 4095
PJ ABOGADO SLE·LSC · Medellín

Normas verificadas el 17-oct-2026. Información general sobre el Estatuto General de Contratación; no reemplaza el análisis de un proceso concreto. Las entidades de régimen especial siguen su manual de contratación.